



PUTUSAN
Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRAWAN PRASETYO ALIAS GEMBOS BIN SAMIONO**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Taman Aloha Blok F2 No. 17 Rt. 41 Rw. 09
Desa Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Hendrawan Prasetyo Alias Gembos Bin Samiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



Majelis Hakim menunjuk Andij Ferrijantoro, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat di Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat penetapan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 10 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrawan Prasetyo Als Gembos Bin Samiono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*membeli narkotika golongan I* " sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendrawan Prasetyo Als Gembos Bin Samiono ngan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Hendrawan Prasetyo Als Gembos Bin Samiono sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white beserta nomor simcard dan Whatapps (WA) 081333634455;Dirampas untuk kemudian negara;
- 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi berat $\pm$ 1,90 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi berat $\pm$ 0,61 gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta nomor WA 085649815889.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Denny Lustiono

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Hendrawan Prasetyo Alias Gembos Bin Samiono pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Desa Jaticalang Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Precursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang berteman dengan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) sejak sekolah, sebelumnya pada tahun 2022 terdakwa pernah meminta saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) mencarikan ekstasi sebanyak 3 kali. kemudian pada hari Senin pada tanggal 10 Februari 2025 terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) untuk meminta mencarikan ekstasi sebanyak 2 (dua) butir kemudian saksi Denny Lustiono Bin Khusnul

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) menyanggupi untuk menanyakan terlebih dahulu kepada temannya setelah beberapa saat kemudian saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa menyampaikan bahwa pembelian minimal 5 butir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa lalu menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama saksi Putri Dwi Wahyu Pramesthi untuk meminjam uang, setelah disetujui kemudian terdakwa menyanggupi untuk transfer uang kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) melalui aplikasi DANA, selanjutnya atas permintaan terdakwa saksi Putri Dwi Wahyu Pramesthi mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain). Untuk kelebihan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi kembali untuk menyerahkan pil ekstasi yang dipesan namun sebelum saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) berhasil menyerahkan kepada terdakwa, saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) dilakukan penangkapan oleh anggota Polresta Sidoarjo dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi. Kemudian anggota Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dan didapatkan keterangan bahwa ekstasi tersebut adalah pesanan dari terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01579/NNF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti didapatkan dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) diperoleh kesimpulan bahwa :



- Barang bukti Nomor 04076/2025/NNF berupa lima butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm$ 2,163 gram Adalah benar mengandung bahan aktif :
 - 1) Mefedron (4-Methylmethcathione), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hendrawan Prasetyo Alias Gembos Bin Samiono pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Desa Jatikalang Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang berteman dengan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) sejak sekolah, sebelumnya pada tahun 2022 terdakwa pernah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



meminta saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) mencarikan ekstasi sebanyak 3 kali. kemudian pada hari Senin pada tanggal 10 Februari 2025 terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) untuk meminta mencarikan ekstasi sebanyak 2 (dua) butir kemudian saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) menyanggupi untuk menanyakan terlebih dahulu kepada temannya setelah beberapa saat kemudian saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa menyampaikan bahwa pembelian minimal 5 butir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa lalu menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama saksi Putri Dwi Wahyu Pramesthi untuk meminjam uang, setelah disetujui kemudian terdakwa menyanggupi untuk transfer uang kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) melalui aplikasi DANA, selanjutnya atas permintaan terdakwa saksi Putri Dwi Wahyu Pramesthi mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain). Untuk kelebihan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain).

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi kembali untuk menyerahkan pil ekstasi yang dipesan namun sebelum saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) berhasil menyerahkan kepada terdakwa, saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) dilakukan penangkapan oleh anggota Polresta Sidoarjo dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi. Kemudian anggota Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dan didapatkan keterangan bahwa ekstasi tersebut adalah pesanan dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01579/NNF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO S.T, TITIN ERNAWATI,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti didapatkan dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) diperoleh kesimpulan bahwa :

➤ Barang bukti Nomor 04076/2025/NNF berupa lima butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm$ 2,163 gram Adalah benar mengandung bahan aktif :

- 1) Mefedron (4-Methylmethcathione), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Hendrawan Prasetyo Alias Gembos Bin Samiono pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Polresta Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang berteman dengan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



sejak sekolah, sebelumnya pada tahun 2022 terdakwa pernah meminta saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) mencarikan ekstasi sebanyak 3 kali. kemudian pada hari Senin pada tanggal 10 Februari 2025 terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) untuk meminta mencarikan ekstasi sebanyak 2 (dua) butir kemudian saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) menyanggupi untuk menanyakan terlebih dahulu kepada temannya setelah beberapa saat kemudian saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa menyampaikan bahwa pembelian minimal 5 butir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh rbu rupiah), terdakwa lalu menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama saksi Putri Dwi Wahyu Pramesthi untuk meminjam uang, setelah disetujui kemudian terdakwa menyanggupi untuk transfer uang kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) melalui aplikasi DANA, selanjutnya atas permintaan terdakwa saksi Putri Dwi Wahyu Pramesthi mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain). Untuk kelebihan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain).

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) menghubungi kembali untuk menyerahkan pil ekstasi yang dipesan namun sebelum saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) berhasil menyerahkan kepada terdakwa, saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) dilakukan penangkapan oleh anggota Polresta Sidoarjo dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi. Kemudian anggota Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dan didapatkan keterangan bahwa ekstasi tersebut adalah pesanan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2022 telah menggunakan pil ekstasi dan membeli dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan



dalam berkas perkara lain) sebanyak 3 (tiga) kali untuk digunakan sendiri. Teralhir kali membeli yaitu pada 10 Februari 2025 dengan cara memesan melalui saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) tujuan terdakwa membeli adalah untuk digunakan sendiri karena saat itu terdakwa sedang penat dan suntuk.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01579/NNF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti didapatkan dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti Nomor 04076/2025/NNF berupa lima butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm$ 2,163 gram Adalah benar mengandung bahan aktif :

- 1) Mefedron (4-Methylmethcathione), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Hendrawan Prasetyo Als Gembos Bin Samiono dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada terdakwa sehubungan dengan dugaan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh saksi Denny Lustiono;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib saat berada di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo selanjutnya dilakukan penyitaan HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white nomor WA 081333634455 milik terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang tertangkap lebih dulu;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian saksi melakukan pemantauan di wilayah Desa Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib saat saksi melintas di jalan raya Desa Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo dari arah timur (Sukodono) ke arah barat (Krian), saksi melihat ada 2 orang laki-laki mencurigakan yang gerak geriknya seperti mencari sesuatu, saksi menduga kedua orang tersebut sedang mencari narkoba, saksi melihat 1 orang berada di atas sepeda motor sedangkan seorang lainnya mencari sesuatu dengan penerangan lampu senter HP di semak-semak selanjutnya balik arah. Kemudian saksi menghampiri seorang laki-laki yang berada di atas sepeda motor dengan maksud mau mengamankan orang tersebut namun orang tersebut kabur dengan mengendarai sepeda motor sedangkan seorang laki-laki yang berada di semak-semak tepi jalan mencari sesuatu dengan menyalakan lampu senter HP juga lari kabur lalu saksi kejar hingga kemudian berhasil menangkap tangan orang tersebut dan saat saksi tanya mengaku bernama Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri lalu badan/pakaian Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri saksi periksa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas berisi 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi di genggam tangan kiri saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcard serta WA nomor

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085649815889 digenggam tangan kanan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan saat saksi interogasi, saksi Denny Lustiono mengaku telah mengambil ranjauan narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 butir yang merupakan pesanan dari terdakwa;

- Bahwa saksi Denny Lustiono mengaku sebelumnya Terdakwa meminta bantu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri untuk membelikan narkoba jenis ekstasi, kemudian saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri membelikan terdakwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 butir seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri diberi uang oleh terdakwa sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri. Selanjutnya saksi Denny Lustiono memesankan ekstasi milik Terdakwa kepada Sdr. Heri dengan cara membeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri mengetahui terdakwa adalah seorang petugas polisi. Selanjutnya saksi memeriksa isi HP dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan saat itu saksi melihat ada komunikasi via WA antara nomor HP saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dengan nomor WA milik sdr. Heri + 670 7886 8454 (penjual pil ekstasi) maupun dengan nomor WA 081333634455 milik terdakwa selanjutnya saksi menghubungi rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo bernama Supriyanto dan memberitahu bahwa saksi menangkap (tangkap tangan) seorang laki-laki yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi di pinggir jalan raya Desa Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan menemukan 5 butir pil ekstasi hingga kemudian rekan saksi tersebut datang ke lokasi penangkapan selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ekstasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. Saksi Yulian Sangga Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Hendrawan Prasetyo Als Gembos Bin Samiono dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada terdakwa sehubungan dengan dugaan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh saksi Denny Lustiono;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib saat berada di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo selanjutnya dilakukan penyitaan HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white nomor WA 081333634455 milik terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang tertangkap lebih dulu;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian saksi melakukan pemantauan di wilayah Desa Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib saat saksi melintas di jalan raya Desa Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo dari arah timur (Sukodono) ke arah barat (Krian), saksi melihat ada 2 orang laki-laki mencurigakan yang gerak geriknya seperti mencari sesuatu, saksi menduga kedua orang tersebut sedang mencari narkoba, saksi melihat 1 orang berada di atas sepeda motor sedangkan seorang lainnya mencari sesuatu dengan penerangan lampu senter HP di semak-semak selanjutnya balik arah. Kemudian saksi menghampiri seorang laki-laki yang berada di atas sepeda motor dengan maksud mau mengamankan orang tersebut namun orang tersebut kabur dengan mengendarai sepeda motor sedangkan seorang laki-laki yang berada di semak-semak tepi jalan mencari sesuatu dengan menyalakan lampu senter HP juga lari kabur lalu saksi kejar hingga kemudian berhasil menangkap tangan orang tersebut dan saat saksi tanya mengaku bernama Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri lalu badan/pakaian Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri saksi periksa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas berisi 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi di genggam tangan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcard serta WA nomor 085649815889 digenggam tangan kanan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan saat saksi interogasi, saksi Denny Lustiono mengaku telah mengambil ranjauan narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 butir yang merupakan pesanan dari terdakwa;

- Bahwa saksi Denny Lustiono mengaku sebelumnya Terdakwa meminta bantu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri untuk membelikan narkoba jenis ekstasi, kemudian saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri membelikan terdakwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 butir seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri diberi uang oleh terdakwa sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri. Selanjutnya saksi Denny Lustiono memesan ekstasi milik Terdakwa kepada Sdr. Heri dengan cara membeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri mengetahui terdakwa adalah seorang petugas polisi. Selanjutnya saksi memeriksa isi HP dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan saat itu saksi melihat ada komunikasi via WA antara nomor HP saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dengan nomor WA milik sdr. Heri + 670 7886 8454 (penjual pil ekstasi) maupun dengan nomor WA 081333634455 milik terdakwa selanjutnya saksi menghubungi rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo bernama Supriyanto dan memberitahu bahwa saksi menangkap (tangkap tangan) seorang laki-laki yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi di pinggir jalan raya Desa Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan menemukan 5 butir pil ekstasi hingga kemudian rekan saksi tersebut datang ke lokasi penangkapan selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ekstasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



3. Saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Jaticalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah menerima permintaan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas berisi 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi ditemukan polisi ada di genggam tangan kiri saksi lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcard serta WA nomor 085649815889 berada di genggam tangan kanan.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas berisi 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi adalah pesanan terdakwa karena sebelumnya terdakwa meminta bantu saksi untuk membelikan pil ekstasi lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcard serta WA nomor 085649815889 adalah HP saksi sendiri yang digunakan saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan penjual ekstasi;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, saksi melihat berat dari 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut $\pm$ 1,90 gram beserta plastiknya sedangkan 1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi beratnya $\pm$ 0,61 gram beserta plastiknya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil 1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas berisi 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) plastiik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi rencananya barang tersebut akan saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa cara saksi mengambil 1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas berisi 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) plastiik klip isi 1 butir pil

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi mulanya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.06 Wib, terdakwa menelpon saksi melalui WA namun tidak saksi jawab, lalu saksi menelpon balik dan saksi bilang kepada terdakwa "ada apa bos" dan dijawab "onok iwak ta" (maksudnya pil ekstasi) lalu saksi jawab "saya tanyakan temanku dulu barangkali ada, mau beli berapa" lalu terdakwa bilang "kalau ada mau beli 2 butir" lalu saksi jawab "iya saya tanyakan dulu" lalu saksi menghubungi kenalan saksi bernama Heri dan bilang "Mas iwak ada ta (pil ekstasi)" dan dijawab "ngge ada tapi jenis kaki kucing" lalu saksi tanya "beli 2 butir bisa ta mas" dan dijawab Heri "ga bisa mas, minimal 5 butir" lalu saksi tanya "per 5 butirnya berapa" dan dijawab oleh Heri "per butir 250 ribu jadi 5 butir Rp. 1.250.000,-" lalu saksi bilang "ya tunggu ya" lalu saksi menelpon terdakwa dan bilang "barangnya ada, harganya per butirnya 250 ribu tapi minimal harus beli 5 butir" dan terdakwa bilang "iya ga apa-apa, ini dana nya dikirim kemana" lalu saksi bilang "sampean kirim langsung ke rekening orangnya" dan terdakwa bilang "rekeningmu saja" lalu saksi bilang "iya sudah ga apa-apa transfer ke nomor rekening dana ku saja" selanjutnya saksi mengirim rekening dompet digital Dana milik saksi nomor 085649815889 kepada terdakwa dan selang sekitar 10 menit kemudian terdakwa mengabari saksi bahwa sudah transfer uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening dana saksi dan bilang kelebihan Rp. 50.000,- sebagai upah saksi dan saksi bilang "ok" selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib saksi transfer uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Sanipa yang diberikan Sdr. Heri dan setelah transfer uang lalu saksi diberikan Sdr. Heri foto serta map (peta jalan google map) lokasi pengambilan pil ekstasi pesanan saksi yaitu di semak-semak (rumput) di pinggir jalan raya Desa Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo setelah mendapatkan lokasi pengambilan pil ekstasi serta foto bungkus pil ekstasi yang dibungkus wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas. Selanjutnya saksi pergi ke lokasi pengambilan pil ekstasi dan berhubung saksi tidak ada sepeda motor lalu saksi mengajak teman saksi bernama Indra yang saat itu menemani saksi parkir sepeda motor di lapangan Desa Sambungrejo – Sukodono untuk mengambil ranjau dan Sdr. Indra bersedia selanjutnya saksi dibonceng Sdr. Indra menuju ke lokasi ranjauan pil ekstasi dengan dipandu google map dan sesampainya di titik lokasi pengambilan yaitu ditepi jalan raya Desa Jatikalang Kec. Krian Kab.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo lalu saksi turun dari sepeda motor untuk mencari ranjauan pil ekstasi sesuai petunjuk dari Sdr. Heri sedangkan Indra masih diatas sepeda motor yangmana saat itu saksi mencari ranjauan pil ekstasi dengan menggunakan penerangan senter HP hingga kemudian saksi menemukan wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas dan saksi ambil menggunakan tangan kiri dan saat saksi akan menuju sdr. Indra yang menunggu diatas sepeda motor jaraknya kira-kira 7 meter dari saksi, saat itu saksi melihat sdr. Indra hendak ditangkap orang yang kemudian saksi ketahui adalah petugas polisi namun sdr. Indra berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya dan saat saksi melihat sdr. Indra kabur kemudian saksi lari menghindari petugas tersebut namun saksi berhasil ditangkap dan petugas polisi menemukan wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas berisi 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi digenggam tangan kiri saksi dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcard serta WA nomor 085649815889 digenggam tangan kanan saksi selanjutnya saksi di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses selanjutnya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 butir yaitu untuk digunakan/dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi melalui saksi sudah sekitar 4 kali, yaitu 3 kali pada tahun 2022 dan sekali di tahun 2025.
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ekstasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib yang mana terdakwa datang sendiri ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Sidoarjo karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis pil ekstasi yaitu membeli

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sda



- ekstasi dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang tidak lain adalah teman terdakwa semenjak sekolah SMA;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian terdakwa diminta menyerahkan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa yaitu HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white beserta nomor simcard dan Whatsapps (WA) 081333634455 yang kemudian HP terdakwa tersebut disita oleh penyidik.
 - Bahwa terdakwa memesan 5 butir pil narkotika jenis ekstasi kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri terdakwa bayar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri
 - Bahwa terdakwa memesan/membeli narkotika kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri sudah 2 kali ini yang pertama sekitar tahun 2022, hari, tanggal dan bulan lupa yang mana seingat terdakwa saat itu membeli sebanyak 2 butir yang kemudian terdakwa konsumsi sendiri lalu yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 terdakwa memesan/membeli 5 butir rencananya untuk terdakwa konsumsi sendiri namun belum sempat terdakwa terima dan belum sempat terdakwa konsumsi ternyata saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tertangkap lebih dulu oleh anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.
 - Bahwa cara terdakwa memesan narkotika jenis ekstasi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa main di tempat kos teman dekat terdakwa bernama PUTRI saat itu terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan bilang "masih ada chanel ineks ta, ini ada temanku tanya (maksudnya punya kenalan orang yang jualan pil ekstasi)" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri bilang "saya tanyakan dulu nanti saya kabari lagi" selanjutnya saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri mengabari terdakwa dan bilang bahwa ada orang yang jual ineks beli berapa lalu terdakwa bilang "2 butir saja, ada ta" lalu saksi DENI bilang "ga bisa, bisanya per 5 butir" lalu terdakwa bilang "iya, per 5 butirnya berapa harganya" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri bilang "1 butir 250 ribu jadi kalau 5 butir ketemunya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang ke saksi PUTRI mau pinjam uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi PUTRI bersedia meminjam uang dan setelah saksi PUTRI



bersedia meminjam uang lalu terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan bilang "iyo wis habis ini saya transfer uangnya" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tanya kepada terdakwa "sampean transfer ke orangnya langsung apa ke aplikasi dana ku" lalu terdakwa bilang "saya transfer ke dana mu aja" kemudian terdakwa menyuruh saksi PUTRI untuk transfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke dompet digital Dana nomor rekening 085649815889 milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang kemudian saksi PUTRI transfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke dompet digital Dana nomor rekening 085649815889 milik saksi DENNY LUSTIONO Bin Khusnul Dikri selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin KHUSNUL, DIKRI dan memberitahu bahwa terdakwa sudah transfer uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 5 butir pil ekstasi dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi DENNY LUSTIONO Bin Khusnul Dikri dan setelah terdakwa transfer uang kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri kemudian terdakwa disuruh menunggu dulu nanti apabila barangnya sudah ada pada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri nanti terdakwa dikabari oleh saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri namun setelah menunggu lama ternyata tidak ada kabar dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri hingga kemudian terdakwa ketahui ternyata saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tertangkap petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa belum menerima barang pesanan berupa 5 butir narkoba jenis ekstasi dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli 5 butir pil narkoba jenis ekstasi untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi yaitu sejak sekitar awal tahun 2022 hingga terakhir kali akhir tahun 2023 namun jarang-jarang hanya saat pikiran sedang penat/suntuk saja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01579/NNF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti didapatkan dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti Nomor 04076/2025/NNF berupa lima butir tablet warna merah muda dengan berat netto + 2,163 gram Adalah benar mengandung bahan aktif :

- 1) Mefedron (4-Methylmethcathione), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1)1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white beserta nomor simcard dan Whatapps (WA) 081333634455;
- 2)1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi berat $\pm$ 1,90 gram beserta plastiknya;
- 3)1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi berat $\pm$ 0,61 gram beserta plastiknya;
- 4)1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas;
- 5)1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta nomor WA 085649815889

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib yang mana terdakwa datang sendiri ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Sidoarjo karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis pil ekstasi yaitu membeli ekstasi dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang tidak lain adalah teman terdakwa semenjak sekolah SMA;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian terdakwa diminta menyerahkan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa yaitu HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white beserta nomor simcard dan Whatsapps (WA) 081333634455 yang kemudian HP terdakwa tersebut disita oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa memesan 5 butir pil narkoba jenis ekstasi kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri terdakwa bayar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri
- Bahwa terdakwa memesan/membeli narkoba kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri sudah 2 kali ini yang pertama sekitar tahun 2022, hari, tanggal dan bulan lupa yang mana seingat terdakwa saat itu membeli sebanyak 2 butir yang kemudian terdakwa konsumsi sendiri lalu yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 terdakwa memesan/membeli 5 butir rencananya untuk terdakwa konsumsi sendiri namun belum sempat terdakwa terima dan belum sempat terdakwa konsumsi ternyata saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tertangkap lebih dulu oleh anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa cara terdakwa memesan narkoba jenis ekstasi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa main di tempat kos teman dekat terdakwa bernama PUTRI saat itu terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan bilang "masih ada chanel ineks ta, ini ada temanku tanya (maksudnya punya kenalan orang yang jualan pil ekstasi)" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri bilang "saya tanyakan dulu nanti saya kabari lagi" selanjutnya saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri mengabari terdakwa dan bilang bahwa ada orang yang jual ineks beli berapa lalu terdakwa bilang "2 butir saja, ada ta" lalu saksi DENI bilang "ga bisa, bisanya per 5 butir" lalu terdakwa bilang "iya, per 5 butirnya berapa harganya" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri bilang "1 butir 250 ribu jadi kalau 5 butir ketemunya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang ke saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRI mau pinjam uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi PUTRI bersedia meminjami uang dan setelah saksi PUTRI bersedia meminjami uang lalu terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan bilang "iyo wis habis ini saya transfer uangnya" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tanya kepada terdakwa "sampean transfer ke orangnya langsung apa ke aplikasi dana ku" lalu terdakwa bilang "saya transfer ke dana mu aja" kemudian terdakwa menyuruh saksi PUTRI untuk transfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke dompet digital Dana nomor rekening 085649815889 milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang kemudian saksi PUTRI transfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke dompet digital Dana nomor rekening 085649815889 milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul, Dikri dan memberitahu bahwa terdakwa sudah transfer uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 5 butir pil ekstasi dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan setelah terdakwa transfer uang kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri kemudian terdakwa disuruh menunggu dulu nanti apabila barangnya sudah ada pada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri nanti terdakwa dikabari oleh saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri namun setelah menunggu lama ternyata tidak ada kabar dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri hingga kemudian terdakwa ketahui ternyata saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tertangkap petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa belum menerima barang pesanan berupa 5 butir narkoba jenis ekstasi dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli 5 butir pil narkoba jenis ekstasi untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi yaitu sejak sekitar awal tahun 2022 hingga terakhir kali akhir tahun 2023 namun jarang-jarang hanya saat pikiran sedang penat/suntuk saja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01579/NNF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti didapatkan



dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti Nomor 04076/2025/NNF berupa lima butir tablet warna merah muda dengan berat netto + 2,163 gram Adalah benar mengandung bahan aktif :

- 1) Mefedron (4-Methylmethcathione), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Precursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Hendrawan Prasetyo Als Gembos Bin Samiono sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hendrawan Prasetyo Als Gembos Bin Samiono dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa Hendrawan Prasetyo Als Gembos Bin Samiono adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*);

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian *Narkotika* adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh: Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Kodein dan turunannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib yang mana terdakwa datang sendiri ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Sidoarjo karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis pil ekstasi



yaitu membeli ekstasi dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang tidak lain adalah teman terdakwa semenjak sekolah SMA;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap kemudian terdakwa diminta menyerahkan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa yaitu HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white beserta nomor simcard dan Whatsapps (WA) 081333634455 yang digunakan untuk memesan ekstasi kepada sdr. Denny kemudian HP terdakwa tersebut disita oleh penyidik

Menimbang bahwa terdakwa memesan 5 butir pil narkotika jenis ekstasi kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri terdakwa bayar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri

Menimbang bahwa terdakwa memesan/membeli narkotika kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri sudah 2 kali ini yang pertama sekitar tahun 2022, hari, tanggal dan bulan lupa yang mana seingat terdakwa saat itu membeli sebanyak 2 butir yang kemudian terdakwa konsumsi sendiri lalu yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 terdakwa memesan/membeli 5 butir rencananya untuk terdakwa konsumsi sendiri namun belum sempat terdakwa terima dan belum sempat terdakwa konsumsi ternyata saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tertangkap lebih dulu oleh anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.

Menimbang bahwa cara terdakwa memesan narkotika jenis ekstasi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa main di tempat kos teman dekat terdakwa bernama PUTRI saat itu terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan bilang "masih ada chanel ineks ta, ini ada temanku tanya (maksudnya punya kenalan orang yang jualan pil ekstasi)" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri bilang "saya tanyakan dulu nanti saya kabari lagi" selanjutnya saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri mengabari terdakwa dan bilang bahwa ada orang yang jual ineks beli berapa lalu terdakwa bilang "2 butir saja, ada ta" lalu saksi DENI bilang "ga bisa, bisanya per 5 butir" lalu terdakwa bilang "iya, per 5 butirnya berapa harganya" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri bilang "1 butir 250 ribu jadi kalau 5 butir ketemunya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang ke saksi PUTRI mau pinjam uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi PUTRI bersedia

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



meminjam uang dan setelah saksi PUTRI bersedia meminjam uang lalu terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan bilang "iyowis habis ini saya transfer uangnya" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tanya kepada terdakwa "sampean transfer ke orangnya langsung apa ke aplikasi dana ku" lalu terdakwa bilang "saya transfer ke dana mu aja" kemudian terdakwa menyuruh saksi PUTRI untuk transfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke dompet digital Dana nomor rekening 085649815889 milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang kemudian saksi PUTRI transfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke dompet digital Dana nomor rekening 085649815889 milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan memberitahu bahwa terdakwa sudah transfer uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 5 butir pil ekstasi dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan setelah terdakwa transfer uang kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri kemudian terdakwa disuruh menunggu dulu nanti apabila barangnya sudah ada pada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri nanti terdakwa dikabari oleh saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri namun setelah menunggu lama ternyata tidak ada kabar dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri hingga kemudian terdakwa ketahui ternyata saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tertangkap petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.

Menimbang bahwa terdakwa belum menerima barang pesanan berupa 5 butir narkotika jenis ekstasi dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli 5 butir pil narkotika jenis ekstasi untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi yaitu sejak sekitar awal tahun 2022 hingga terakhir kali akhir tahun 2023 namun jarang-jarang hanya saat pikiran sedang penat/suntuk saja.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01579/NNF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti didapatkan dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti Nomor 04076/2025/NNF berupa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Sda



lima butir tablet warna merah muda dengan berat netto + 2,163 gram Adalah benar mengandung bahan aktif :

- 1) Mefedron (4-Methylmethcathione), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Precursor Narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengertian percobaan (poging) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”;

Menimbang bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau voorbereidingsdelicten. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan;

Menimbang bahwa contoh konkrit voorbereidingsdelicten adalah diatur dalam pasal 88 KUHP.

Pasal 88 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



sepakat akan melakukan kejahatan”

Apabila membandingkan pengertian permufakatan jahat antara pasal 88 KUHP dengan Pengertian permufakatan jahat dengan UU Narkotika, maka ada perbedaan di dalamnya dimana dalam Undang-undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu:

“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”

Disini kita lihat jika pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya deeneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika;

Menimbang bahwa yang perlu dicermati adalah keduanya masuk dalam pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib yang mana terdakwa datang sendiri ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Sidoarjo karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis pil ekstasi yaitu membeli ekstasi dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang tidak lain adalah teman terdakwa semenjak sekolah SMA;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap kemudian terdakwa diminta menyerahkan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa yaitu HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white beserta nomor simcard dan Whatsapps (WA) 081333634455 yang digunakan untuk memesan ekstasi kepada sdr. Denny kemudian HP terdakwa tersebut disita oleh penyidik



Menimbang bahwa terdakwa memesan 5 butir pil narkoba jenis ekstasi kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri terdakwa bayar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri

Menimbang bahwa terdakwa memesan/membeli narkoba kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri sudah 2 kali ini yang pertama sekitar tahun 2022, hari, tanggal dan bulan lupa yang mana seingat terdakwa saat itu membeli sebanyak 2 butir yang kemudian terdakwa konsumsi sendiri lalu yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 terdakwa memesan/membeli 5 butir rencananya untuk terdakwa konsumsi sendiri namun belum sempat terdakwa terima dan belum sempat terdakwa konsumsi ternyata saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tertangkap lebih dulu oleh anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.

Menimbang bahwa cara terdakwa memesan narkoba jenis ekstasi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa main di tempat kos teman dekat terdakwa bernama PUTRI saat itu terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan bilang "masih ada chanel ineks ta, ini ada temanku tanya (maksudnya punya kenalan orang yang jualan pil ekstasi)" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri bilang "saya tanyakan dulu nanti saya kabari lagi" selanjutnya saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri mengabari terdakwa dan bilang bahwa ada orang yang jual ineks beli berapa lalu terdakwa bilang "2 butir saja, ada ta" lalu saksi DENI bilang "ga bisa, bisanya per 5 butir" lalu terdakwa bilang "iya, per 5 butirnya berapa harganya" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri bilang "1 butir 250 ribu jadi kalau 5 butir ketemunya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang ke saksi PUTRI mau pinjam uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi PUTRI bersedia meminjam uang dan setelah saksi PUTRI bersedia meminjam uang lalu terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan bilang "iyo wis habis ini saya transfer uangnya" lalu saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tanya kepada terdakwa "sampean transfer ke orangnya langsung apa ke aplikasi dana ku" lalu terdakwa bilang "saya transfer ke dana mu aja" kemudian terdakwa menyuruh saksi PUTRI untuk transfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke dompet digital Dana nomor rekening



085649815889 milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri yang kemudian saksi PUTRI transfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke dompet digital Dana nomor rekening 085649815889 milik saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Denny Lustiono Bin Khusnul, Dikri dan memberitahu bahwa terdakwa sudah transfer uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 5 butir pil ekstasi dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri dan setelah terdakwa transfer uang kepada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri kemudian terdakwa disuruh menunggu dulu nanti apabila barangnya sudah ada pada saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri nanti terdakwa dikabari oleh saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri namun setelah menunggu lama ternyata tidak ada kabar dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri hingga kemudian terdakwa ketahui ternyata saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri tertangkap petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo.

Menimbang bahwa terdakwa belum menerima barang pesanan berupa 5 butir narkotika jenis ekstasi dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli 5 butir pil narkotika jenis ekstasi untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi yaitu sejak sekitar awal tahun 2022 hingga terakhir kali akhir tahun 2023 namun jarang-jarang hanya saat pikiran sedang penat/suntuk saja.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01579/NNF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti didapatkan dari saksi Denny Lustiono Bin Khusnul Dikri (diajukan dalam berkas perkara lain) diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti Nomor 04076/2025/NNF berupa lima butir tablet warna merah muda dengan berat netto + 2,163 gram Adalah benar mengandung bahan aktif :

- 1) Mefedron (4-Methylmethcathione), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- 2) Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Precursor Narkotika telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white beserta nomor simcard dan Whatapps (WA) 081333634455 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi berat $\pm$ 1,90 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi berat $\pm$ 0,61 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta nomor WA 085649815889

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Denny Lustiono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Denny Lustiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Terdakwa adalah Anggota Polisi aktif di Polresta Sidoarjo yang seharusnya memberi contoh baik kepada masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya menyesali dan berjanji tidak akan mengulang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendrawan Prasetyo Als Gembos Bin Samiono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2025/PN Sda



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 4F warna metallic white beserta nomor simcard dan Whatapps (WA) 081333634455;

Dirampas untuk kemudian negara;

- 1 (satu) plastik klip isi 4 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi berat $\pm$ 1,90 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi berat $\pm$ 0,61 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah wadah kotak pewarna kuku merk golecha bekas;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta nomor WA 085649815889.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Denny Lustiono

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 29 September 2025, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H., Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H.